

1500758-97.2019.8.26.0628

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: RACHEL DE CASTRO MOREIRA E SILVA

Comarca: Taboão da Serra

Foro: Foro de Taboão da Serra

Vara: 1ª Vara Criminal da Comarca de Taboão da Serra

Data de Disponibilização: 02/03/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2111410/2019 - 02º D.P. TABOÃO DA SERRA, 4753782 - 02º D.P. TABOÃO DA SERRA, 1209/2019 - 02º D.P. TABOÃO DA SERRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PATRICIA DE SOUZA JESUS

Réu Preso

Tramitação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Taboão da Serra

Foro de Taboão da Serra

Vara Criminal

Rua Mario Latorre, 96, Taboão da Serra-SP - cep 06767-230

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500758-97.2019.8.26.0628 - lauda SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500758-97.2019.8.26.0628

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2111410/2019 - 02º D.P. TABOÃO DA SERRA, 4753782 - 02º D.P. TABOÃO DA SERRA, 1209/2019 - 02º D.P. TABOÃO DA SERRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PATRICIA DE SOUZA JESUS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RACHEL DE CASTRO MOREIRA E SILVA

Vistos.

PATRÍCIA DE SOUZA JESUS, já qualificada nos autos, foi denunciada como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006. Narra a denúncia que no 16 de abril de 2019, por volta de 11h50, na Rua Nereu Ramos, n.º 66, Jardim Trianon, nesta cidade e comarca de Taboão da Serra, a acusada vendia, tinha em depósito e guardava, para

fins de entrega a consumo de terceiros, drogas, consistentes na massa líquida de 1,3g (um grama e três decigramas) de cocaína em forma de crack, acondicionada em 14 (catorze) porções individuais; conforme laudo de constatação provisória a fls. 09/11 e laudo de exame químico-toxicológico a ser oportunamente juntado aos autos, sendo estas substâncias entorpecentes e que determinam dependência física e psíquica, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. De acordo com a inicial, nas circunstâncias de tempo e de local descritas acima, a denunciada vendia, tinha em depósito e guardava, para entrega a consumo de terceiros, drogas, consistentes em 14 (catorze) porções de cocaína em forma de crack. Policiais civis decidiram efetuar uma diligência no imóvel conhecido como "casa dos artistas", moradia abandonada e utilizada como ponto de venda de drogas. Durante a incursão no local, os policiais civis surpreenderam a denunciada na posse de um maço de cigarro contendo os entorpecentes apreendidos e R\$ 51,00 (cinquenta e um reais) provenientes da venda de drogas. Indagada a respeito, a denunciada confessou informalmente a prática delitiva. Conclui a denúncia que as circunstâncias da prisão em flagrante, bem como a quantidade e a diversidade de drogas apreendidas, acondicionadas em porções individuais, próprias para a entrega a consumo de terceiros, a quantia em dinheiro apreendida e a confissão informal da denunciada autorizam o reconhecimento de que ela vendia, tinha em depósito e guardava as drogas para fins de tráfico.

Foi decretada a prisão preventiva da acusada, nos termos da decisão de fls. 95/96.

Notificada a acusada, apresentou defesa preliminar às fls. 130/131.

A denúncia foi recebida em 18 de novembro de 2021 (fls. 146/148).

Durante a instrução processual, foram ouvidas as testemunhas Andrea Calixto Leonel e Leonardo Pereira Alves, seguindo-se o interrogatório da ré.

Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela condenação nos termos da denúncia. E a defesa pediu a absolvição por insuficiência probatória e, de forma subsidiária, a desclassificação da conduta para o artigo 28 da Lei n.º 11.343/2006.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A apreensão da droga em poder da acusada está comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 06/08, pelo laudo de constatação de fls. 09/11, pelo laudo toxicológico definitivo de fls. 65/67 e pela prova oral colhida nos autos.

No entanto, tem-se que os elementos dos autos não são suficientes para demonstrar a finalidade mercantil do entorpecente.

A testemunha Andrea Calixto Leonel Vieira afirmou que o local onde foi feito o flagrante é conhecido como ponto de venda de drogas. É o local chamado de "Casa dos Artistas", onde pessoas se reúnem para venda e consumo de drogas. É uma "mini Cracolândia". As pessoas ficam nos fundos da casa, no quintal. Fizeram a incursão e havia várias pessoas fazendo uso de drogas. Havia homens e mulheres. Separaram os homens das mulheres para fazer a revista pessoal. Com a acusada foi localizado um maço de cigarro onde havia crack e uma quantia em dinheiro. A acusada confessou a venda da droga. E os usuários confirmaram que compraram a droga dela. Foi a acusada, bem como uma testemunha encaminhada ao distrito policial. Já havia visto a acusada no local dos fatos.

A acusada Patrícia de Souza Jesus afirmou que no dia dos fatos estava na rua pegando reciclagem. Gostava de ir à Casa dos Artistas comprar droga. Entrou para comprar droga. Pegava reciclagem e fazia programa. Passava a madrugada fazendo

programa. Cada pedra de crack custa R\$ 5,00. No dia, tinha conseguido R\$ 150,00 com a reciclagem. E também fazia programa. Onde vendia a reciclagem, também fazia programa. Utiliza drogas há 18 anos. Usava escondido do seu marido, por isso seu casamento acabou.

Analisando a prova produzida nos autos, verifica-se que é incontroversa a apreensão da droga em poder da ré. No entanto, tem-se que a prova colhida em juízo não é suficiente para demonstrar a destinação mercantil. Isso porque os policiais não visualizaram a acusada praticar nenhum ato de venda do entorpecente. E a reduzida quantidade de droga, de apenas uma espécie, não é elemento apto a indicar, por si só, a prática do tráfico, não sendo possível afastar a versão do acusado, de que a droga era destinada ao consumo pessoal.

Ressalta-se que as testemunhas policiais expõem que o local também é conhecido por reunir usuários para o uso de crack. Anota-se que o usuário ouvido em delegacia de polícia não indicou a acusada como traficante, relatando ter comprado a droga de terceiro. Também não falou ter visto ela vender a droga a terceiros.

Em verdade, indicando a destinação mercantil do entorpecente há apenas a confissão informal e a menção de que usuários presentes no local – não ouvidos em delegacia ou em juízo – teriam relatado a compra de drogas da acusada. Ocorre que, nos termos do artigo 155 do Código de Processo Penal, não é possível fundamentar a condenação exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação, de forma que a confissão informal não serve para subsidiar a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

Assim, ausentes elementos produzidos sob o crivo do contraditório a indicar, de forma concreta, que a acusada tinha a droga com o intuito de comercialização, necessária a desclassificação da conduta para o delito previsto no artigo 28 da Lei n.º 11.343/2006. A pena a ser imposta é a prevista no artigo 28, I, da Lei n.º 11.343/2006, de advertência sobre os efeitos da droga

Pelo exposto, JULGO A AÇÃO PROCEDENTE EM PARTE, para condenar a acusada Patrícia de Souza Jesus como incurso no artigo 28 da Lei de Drogas, impondo-lhe a pena de advertência sobre os efeitos das drogas.

Expeça-se alvará de soltura, com urgência.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as cautelas de praxe.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

P.I.C.

Taboão da Serra, 02 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA